

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7630/2542

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรศักดิ์เอ็นเตอร์ไพรส์
แอนด์เซอร์วิส กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 5

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9 (เดิม), มาตรา 150, มาตรา 153 (เดิม)

ในขณะที่ยื่นคำฟ้อง แม้จำเลยที่ 4 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร จำเลยที่ 6 และที่ 7 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทำให้โจทก์ต้องยื่นฟ้องจำเลยที่ 3 ต่อศาลจังหวัดสมุทรสาคร และจำเลยที่ 6 และที่ 7 ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 150 แต่มูลหนี้ที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งแปดคดีนี้ เป็นหนี้ตามคำพิพากษาที่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 8 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 มูลความแห่งคดีที่จำเลยทั้งแปดต้องรับผิดชอบต่อโจทก์จึงไม่อาจแบ่งแยกกันได้ หรือมีความผิดเกี่ยวข้องกัน เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตลอดจนจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 7 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลแพ่งธนบุรี และตาม ป.วิ.พ. มาตรา 5 ประกอบด้วย พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ยอมให้โจทก์เสนอ คำฟ้องจำเลยทั้งแปดต่อศาลใดศาลหนึ่งดังกล่าวก็ได้ โจทก์จึงชอบที่จะยื่นคำฟ้องจำเลยที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 ร่วมกับ จำเลยอื่นต่อศาลแพ่งธนบุรีก็ได้

โจทก์ฟ้องขอให้มีการพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งแปดเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยทั้งแปดล้มละลาย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จำเลยที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 ให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 และที่ 6 ไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้ข้อเท็จจริงได้ความตามคำฟ้องและคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องว่าจำเลยที่ 4 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครในขณะที่ยื่นคำฟ้อง และจำเลยที่ 6 และที่ 7 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีในขณะที่ยื่นคำฟ้อง ซึ่งต้องด้วย พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 150 ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องจำเลยที่ 4 ต่อศาลจังหวัดสมุทรสาคร และจำเลยที่ 6 และที่ 7 ต่อศาลจังหวัดนนทบุรีก็ตาม แต่มูลหนี้ที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งแปดคดีนี้ เป็นหนี้ตามคำพิพากษาที่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 8 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 มูลความแห่งคดีที่จำเลยทั้งแปดต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จึงไม่อาจแบ่งแยกกันได้หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตลอดจนจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 7 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลชั้นต้น และตาม ป.วิ.พ. มาตรา 5 ประกอบด้วย พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ยอมให้โจทก์เสนอคำฟ้องจำเลยทั้งแปดต่อศาลใดศาลหนึ่งดังกล่าวก็ได้ โจทก์จึงชอบที่จะยื่นคำฟ้องจำเลยที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 ร่วมกับจำเลยอื่นต่อศาลชั้นต้นได้

พิจารณาแก้เป็นว่า ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 7 เด็ดขาดตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 7 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทก์ โดยหักจากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 7 เฉพาะค่าทนายความให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีการะหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ให้เป็นพับ คืบค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ส่วนที่เสียเกิน 150 แก่โจทก์.

(พิชัย เตโชพิทยาอุล-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ประพันธ์ ทรัพย์แสง)

ศาลแพ่งธนบุรี - นางสาวเบญจภา วิทิตางกูร

ศาลอุทธรณ์ - นางคำนวน เทียมสอาด

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ